

அரசியலமைப்புச் சட்டப் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தியது. கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டுக் காலம், அமெரிக்காவில் பெண்களின் கருக்கலைப்பு உரிமைக்கு சட்டப் பாதுகாப்பாக அந்தத் தீர்ப்பு இருந்தது. ஆனால், 2022-ல் 'Dobbs v. Jackson Women's Health Organization' வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் 'Roe v. Wade' தீர்ப்பை ரத்து செய்தது. 'அரசியலமைப்பில் கருக்கலைப்புக்கான உரிமை இல்லை. அந்தந்த மாநிலங்களே முடிவு செய்யட்டும்' என்றது. அதிலிருந்து பெண்களின் உரிமை, மாநில எல்லைகளோடு மாறத் தொடங்கியது.

ஜனநாயக வெற்றியா... சமத்துவப் பிரச்னையா?

சில அமெரிக்க மாநிலங்களில் கருக்கலைப்பு, சட்டப் பாதுகாப்புடன் கிடைக்கிறது. டெக்சாஸ், ஓக்லஹோமா போன்ற மாநிலங்களில் கடுமையான தடைகள் உள்ளன. ஒரு பெண் வசிக்கும் ஊர்கூட அவளுடைய மருத்துவத் தேர்வைத் தீர்மானிக்கிறது. Pro-life இயக்கம் இதை ஜனநாயக வெற்றி என்கிறது. மாநில அரசுகள் தங்கள் மக்களின் மதிப்புகளின்படி சட்டம் செய்யலாம். Pro-choice தரப்பு இதையே சமத்துவப் பிரச்னை என்கிறது. பயணம் செய்ய பணம் உள்ளவருக்கு ஓர் உரிமை... இல்லாதவருக்கு வேறு சட்டம் என்றால் அது உண்மையான சுதந்திரமா என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பெரும்பாலான நாடுகள் ஆரம்ப கர்ப்ப காலத்தில், குறிப்பிட்ட வார வரம்புக்குள், காரணம் எதுவாக இருந்தால்கூட கருக்கலைப்பை அனுமதிக்கின்றன. பிரான்ஸ் கருக்கலைப்பு சுதந்திரத்துக்கு அரசியலமைப்பு சிறப்புப் பாதுகாப்பை கொடுத்துள்ளது. போலந்து, மால்டா போன்ற நாடுகள் இன்னமும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை வைத்துள்ளன. சில நாடுகளில் கட்டாய ஆலோசனை, காத்திருப்புக் காலம் போன்ற தடைகளும் உள்ளன.

